

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת: חברת הכנסת עדי עוז

פ/25/6743

הצעת חוק העונשין (תיקון – ביטול עבירת המטרד על ידי עיסוק בזנות), התשפ"ו–2026

תיקון סעיף 215 1. בחוק העונשין, התשל"ז–1977¹, בסעיף 215, סעיף קטן (ג) – בטל.

דברי הסבר

עבירת המטרד היא עבירה מיושנת ואינה תואמת את התפיסה החברתית ביחס לנשים וגברים במעגל הזנות, כמו גם תפיסת הרשות המחוקקת בנושא, לפיה נשים וגברים במעגל הזנות הם קורבנות. באופן קונקרטי, התפיסה העומדת בבסיס העבירה אינה עולה בקנה אחד עם תפיסתו של חוק איסור צריכת זנות, התשע"ט–2019, לפיה האוכלוסייה במעגל הזנות היא הנפגעת. שימוש במשפט הפלילי כלפי הנשים והגברים המצויים במעגל הזנות ותיגום כעוברי חוק, מותיר עליהם אות קין בדמות רישום פלילי, דבר אשר מקשה על יציאה ממעגל הזנות ושיקום, לרבות בהקשר מציאת עבודה והשתלבות בחברה. על כן, מוצע לבטל את סעיף 215(ג) לחוק העונשין, התשל"ז–1977, אשר קובע עבירה של מטרד לשם עיסוק בזנות. ביטול סעיף קטן זה נכלל בהצעות חוק הממשלה –1860, אשר אושרה בקריאה הראשונה, ומפרטת אף היא את הסיבות לביטול העבירה. הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברות הכנסת יסמין פרידמן ואבתיסאם מראענה (פ/24/3644) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברי הכנסת יסמין פרידמן ויוראי להב הרצנו (פ/25/1242), על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/25/5946), על ידי חברת הכנסת קטי קטרין שטרית וקבוצת חברי הכנסת (פ/25/5947) ועל ידי חבר הכנסת מיכאל מרדכי ביטון (פ/25/5948).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
ט"ז בסיוון התשפ"ו (01.06.2026)

¹ ס"ח התשל"ז, עמ' 226.